

ILICITUDE – EXCESSO

EXCESSO

O excesso é cabível em todas as excludentes de ilicitude genéricas do art. 23. Por exemplo: se um pai se excede no poder de educação dos filhos, utilizando para tanto meios gravosos e excedendo o exercício regular do direito, este pai pode ser responsabilizado pelo excesso.

Exclusão de ilicitude

Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I – em estado de necessidade;

II – em legítima defesa;

III – em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Excesso punível

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/DPU/DEFENSOR/2010) Acerca das causas excludentes da ilicitude, julgue o próximo item.

A responsabilidade penal do agente nos casos de excesso doloso ou culposo aplica-se às hipóteses de estado de necessidade e legítima defesa, mas o legislador, expressamente, exclui tal responsabilidade em casos de excesso decorrente do estrito cumprimento de dever legal ou do exercício regular de direito.



COMENTÁRIO

O excesso aplica-se a todas as causas excludentes de ilicitude genéricas do art. 23.

O que é o excesso?

O indivíduo age inicialmente amparado por uma excludente de ilicitude. Entretanto, extrapola os limites de forma que sua conduta passa a ser ilícita.

ANOTAÇÕES



10m

Excesso doloso vs excesso culposo

Excesso doloso: será penalmente responsabilizado pelo resultado.

Excesso culposo: somente será penalmente responsabilizado se houver previsão legal da modalidade culposa.

Imagine que determinado agente, para defender uma criança pequena do choque com uma bola, dê um chute desproporcional que acabe quebrando a janela do vizinho. O crime de dano está previsto no art. 163, do CP, e não admite a modalidade culposa. Neste caso, o agente praticou o ato em estado de necessidade de terceiro, em excesso culposo. Porém, como não há previsão legal de dano na modalidade culposa, o agente não responderá por qualquer crime.



15m



DIRETO DO CONCURSO

2. (CESPE/TRF1/ANALISTA/2017) Acerca da antijuridicidade e das causas de exclusão no direito penal, julgue o item subsequente.

Segundo o Código Penal, o agente que tenha cometido excesso quando da análise das excludentes de ilicitudes será punido apenas se o tiver cometido dolosamente.



COMENTÁRIO

É possível punir o agente no excesso praticado, também, pela modalidade culposa.

3. (FCC/TJ-RR/JUIZ/2008) No estado de necessidade
- O perigo sempre deve ser iminente.
 - Há necessariamente reação contra agressão humana.
 - É cabível a modalidade putativa.
 - O agente responderá pelo excesso culposo, ainda que inexistente previsão legal de delito da espécie.
 - Há extinção da punibilidade.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO



O estado de necessidade só ocorrerá em face de perigo atual e a reação poderá ser contra agressão humana, fatos da natureza, entre outras situações. O agente somente responderá pelo excesso culposo no caso de haver previsão legal da modalidade culposa. Ainda, no estado de necessidade há exclusão da ilicitude.

Excesso accidental

Apesar de ser chamado "excesso accidental", o agente não responde pelo excesso. Trata-se de um indiferente penal, resultante de eventos imprevisíveis, inevitáveis, caso fortuito ou força maior. O agente que se valeu de uma excludente de ilicitude não pode ser responsabilizado pelo resultado.



Excesso intensivo vs excesso extensivo

Excesso intensivo (próprio): utilização de meios desproporcionais ou desnecessários.

Excesso extensivo (impróprio): prolongamento da ação por tempo superior ao estritamente necessário. O indivíduo continua a agir, em que pese já não haver mais a situação de perigo ou a agressão injusta, o dever legal já ter sido cumprido ou o direito já ter sido regularmente exercido.



Excesso exculpante

O exemplo é o caso da modelo Ana Hickmann, quando um indivíduo entrou no seu quarto de hotel, apontando uma arma em direção a ela. O cunhado da modelo, então, consegue desarmar o indivíduo (observe que a partir deste momento este não oferecia mais perigo), e efetua 3 disparos contra o invasor, que veio a morrer. Houve, portanto, excesso na legítima defesa. Mas seria razoável exigir que o cunhado da modelo agisse de maneira fria, no momento dos fatos?



Alteração psicológica profunda no momento da reação a uma agressão. O indivíduo age acobertado por uma excludente. Todavia, dado ao estresse psicológico e repentino, age em excesso e vem a praticar fato típico e ilícito. Parte da doutrina entende que o excesso exculpante pode funcionar como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade.

ANOTAÇÕES

Código Penal Militar

Excesso escusável

Art. 45. (...) Parágrafo único. Não é punível o excesso quando resulta de escusável surpresa ou perturbação de ânimo, em face da situação.



DIRETO DO CONCURSO

4. (CESPE/DPF/DELEGADO/2013) No que se refere às causas de exclusão de ilicitude e à prescrição, julgue o seguinte item.

Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater, moderadamente, na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação hipotética, João incorre em excesso intensivo.



COMENTÁRIO



40m

O excesso intensivo ocorre quando o agente se utiliza de meios desproporcionais ou desnecessários. Ao passo em que ocorre o excesso extensivo quando o agente prolonga a agressão por tempo superior ao necessário.

5. (MPE-PR/PROMOTOR/2014) Quanto à legítima defesa é incorreto afirmar:
- a. A expressão excesso intensivo é usada para referir-se ao uso imoderado de meios necessários, sendo que a expressão excesso extensivo é usada para referir-se ao uso de meios desnecessários;
 - b. A expressão excesso intensivo é usada para referir-se ao uso de meios desnecessários, sendo que a expressão excesso extensivo é usada para referir-se ao uso imoderado de meios necessários;
 - c. Inexiste legítima defesa real de legítima defesa real;
 - d. Há possibilidade de legítima defesa real de legítima defesa putativa;
 - e. Há possibilidade de duas legítimas defesas putativas concomitantes.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

A expressão excesso intensivo refere-se ao uso de meios desnecessários, e a expressão excesso extensivo refere-se ao uso imoderado de meios necessários. Não é possível a legítima defesa recíproca. É possível legítima defesa real de outra putativa. Ainda, há possibilidade de legítima defesa putativa de outra putativa.

GABARITO

1. E
2. E
3. c
4. E
5. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
